CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE SEMIJOIAS

CONSIGNANTE:

Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 49.455.057/0001-74, com sede em VIAMÃO RUA ORIENTE 226.

CONSIGNADA (REVENDEDORA)
Nome completo_____,
CPF/CNPJ_____,
residente e domiciliada em_____,
telefone,_____ telefone de_____
cônjuge/familiar_____.

As partes resolvem celebrar o presente Contrato de Consignação de Semijoias, que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo.

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a consignação de semijoias pela CONSIGNANTE à CONSIGNADA, para revenda a terceiros, conforme condições comerciais definidas neste instrumento.

As peças consignadas serão entregues mediante relação de produtos, com valores de venda previamente definidos pela CONSIGNANTE, permanecendo sob sua propriedade até a efetiva venda ou devolução.

CLÁUSULA 2 – DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO

A relação estabelecida entre as partes é estritamente comercial e autônoma, inexistindo qualquer vínculo empregatício, societário, associativo ou de representação comercial.
A CONSIGNADA atuará com plena autonomia, organizando sua rotina de vendas, sem controle de jornada, subordinação hierárquica ou exclusividade, assumindo integral responsabilidade por sua atividade.

A prestação de contas das vendas realizadas não descaracteriza a natureza autônoma da relação.

CLÁUSULA 3 – DO ENVIO, RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DAS PEÇAS

O envio do mostruário de semijoias poderá ser realizado pela CONSIGNANTE por meio de Correios, entrega presencial ou outro meio previamente definido.

A partir do recebimento do mostruário, ainda que por terceiros no endereço indicado pela CONSIGNADA, a responsabilidade pela guarda, conservação e integridade das peças passa a ser exclusivamente da CONSIGNADA

O envio do mostruário de semijoias poderá ser realizado pela CONSIGNANTE por meio de Correios, entrega presencial ou outro meio previamente definido.

A partir do recebimento do mostruário, ainda que por terceiros no endereço indicado pela CONSIGNADA, a responsabilidade pela guarda, conservação e integridade das peças passa a ser exclusivamente da CONSIGNADA.

A CONSIGNADA compromete-se a:
• Conferir a quantidade e identificação das peças recebidas;
• Verificar a integridade do mostruário;
• Comunicar à CONSIGNANTE, no prazo máximo de 24 horas, qualquer divergência ou avaria.

A ausência de manifestação no prazo acima será considerada como pleno aceite do mostruário, em perfeitas condições.

CLÁUSULA 4 – DO MOSTRUÁRIO E DA RESPONSABILIDADE
As semijoias consignadas permanecem de propriedade exclusiva da CONSIGNANTE até a efetiva venda.
A CONSIGNADA compromete-se a:
• Zelar pela guarda, conservação e integridade das peças;
• Não ceder, emprestar ou repassar o mostruário sem autorização;
• Responder por perdas, extravios, danos, furtos ou não devolução.

Em caso de impossibilidade de restituição das peças não vendidas, a CONSIGNADA ficará obrigada ao pagamento integral do valor correspondente.

CLÁUSULA 5 – DO PRAZO DE CONSIGNAÇÃO, ACERTO E DEVOLUÇÃO

O prazo de consignação do mostruário será de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento das peças.

Ao final deste prazo, a CONSIGNADA deverá, obrigatoriamente:

• Realizar o acerto financeiro das peças vendidas; e
• Providenciar o envio/devolução da maleta contendo as peças não vendidas à CONSIGNANTE.

O descumprimento do prazo acima caracterizará inadimplemento contratual.

CLÁUSULA 6 – DAS REGRAS DE COMISSÃO A CONSIGNADA

A CONSIGNADA fará jus à comissão sobre as vendas efetivamente realizadas e pagas, conforme a seguinte política:
• Vendas até R$ _____: ___%
• Vendas de R$ _____ a R$ _____: ___%
• Vendas acima de R$ _____: ___%

A comissão será calculada sobre o valor de venda definido pela CONSIGNANTE, podendo ser ajustada mediante comunicação prévia.

CLÁUSULA 7 – DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

O repasse dos valores referentes às vendas realizadas deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias após o encerramento do período de consignação.
As vendas deverão ser realizadas através do site Sissi semijoias, utilizando a forma de pagamento disponível pelo site.

O inadimplemento autoriza a aplicação de multa de 1%, acrescida de juros de 1% ao mês, sem prejuízo da cobrança judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA 8 – DA GARANTIA

A CONSIGNANTE concede garantia exclusivamente contra defeitos de fabricação no banho das peças, pelo prazo de 2 anos. Não se enquadram como defeito de fabricação:

- Mau uso;
- Quedas;
- Amassados;
- Contato com produtos químicos;
- Desgaste natural.

CLÁUSULA 9 – DA CARREIRA E CATEGORIZAÇÃO DA REVENDEDORA

A CONSIGNADA poderá evoluir de categoria ou nível dentro da estrutura comercial da CONSIGNANTE, conforme critérios objetivos, tais como:

- Volume mínimo de vendas;
- Cumprimento das regras contratuais;
- Participação em treinamentos e campanhas.
- Utilização do site para as vendas

As regras de progressão, benefícios e comissões adicionais poderão ser alteradas conforme política interna da CONSIGNANTE.

CLÁUSULA 10 – DA CLÁUSULA PENAL

O descumprimento de qualquer obrigação prevista neste contrato, especialmente a não devolução do mostruário ou inadimplência, sujeitará a CONSIGNADA ao pagamento de multa no valor da maleta com acrécimo de 5%, sem prejuízo da cobrança dos valores devidos e indenização por perdas e danos.

CLÁUSULA 11 – DA NÃO DEVOLUÇÃO DO MOSTRUÁRIO (ESFERA CÍVEL E CRIMINAL)

A não devolução total ou parcial do mostruário, após o prazo combinado entre as partes, qual seja 2 dias, contados do recebimento do mostruário, ou em caso de rescisão contratual, configurará descumprimento contratual grave, autorizando a CONSIGNANTE a imediatamente adotar medidas na esfera cível e criminal, inclusive:

I – cobrança extrajudicial e/ou judicial do valor integral das peças não devolvidas;
II – ação judicial de ressarcimento por perdas e danos;
III – registro de boletim de ocorrência, nos termos do art. 168 do Código Penal (apropriação indébita), quando caracterizada a retenção indevida das peças.

CLÁUSULA 12 – DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 2 dias. Em caso de rescisão, a CONSIGNADA deverá cessar imediatamente as vendas e devolver integralmente o mostruário.

CLÁUSULA 13 – DISPOSIÇÕES GERAIS

Este contrato não gera exclusividade entre as partes. Qualquer tolerância quanto ao descumprimento de cláusulas não implicará renúncia de direitos.
Alterações deverão ser realizadas por escrito.

CLÁUSULA 14 – DO FORO Fica eleito o foro da comarca de [VIAMÃO/RS] para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste contrato.

[Data] .....

CONSIGNANTE .....

CONSIGNADA.....

Ficha de Cadastro – Revendedora de Semijoias

Dados Pessoais

Nome completo _____, Data de nascimento_____, CPF_____ RG_____, Estado civil_____,Contato_____,Endereço completo _____,Cidade/Estado_____, CEP_____, Telefone_____,WhatsApp_____email_____,Facebook_____ Instagram_____,TikTok_____.

Experiência com Vendas

Já trabalhou com vendas?
( ) Sim ( ) Não
Possui experiência como revendedora?
( ) Sim ( ) Não
Informações Adicionais
Observações_____
👥 Contatos de Referência

Nome_____Telefone_____WhatsApp _____,E-mail_____, Endereço_____, Facebook_____ _____,Instagram_____, TikTok_____.
CONTATO 2
Nome_____, Telefone_____, WhatsApp_____ E-mail_____, Endereço_____, Facebook_____ Instagram_____,TikTok_____.